בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב-יפו

כתב תביעה

טיוטה לבדיקה ולעריכת המשתמש בלבד - אינה ייעוץ משפטי ואינה מסמך שהוגש לבית המשפט.

פרטי הצדדים

התובע/ת: אורי לוי (דמות בדיונית), ת"ז 000000002
כתובת: רחוב הבדיקה 7 תל אביב | טלפון: 0500000002 | דוא"ל: uri.demo@example.com
הנתבע/ת: קורסים דיגיטליים בע"מ (חברה בדיונית), מזהה לא נמסר
כתובת למסירה: רחוב המסחר 12 תל אביב | טלפון: לא נמסר
סכום התביעה: 20,000 ₪
אגרה משוערת (נפרדת מסכום התביעה): 200 ₪

סמכות מקומית

לבית המשפט הנכבד סמכות מקומית מאחר שמען הנתבע/ת או מקום העסק נמצא בתל אביב, המצויה בתחום השיפוט של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב-יפו.

הרקע העובדתי

תיאור המקרה

התובע/ת התקשר/ה עם הנתבע/ת בעסקה לקבלת קורס הכשרה מקוון בהייטק. התובע/ת ביקש/ה לבטל את העסקה, אך בקשת הביטול נדחתה.

השתלשלות האירועים

1. בתאריך 10.02.2026 נכרתה עסקה לרכישת קורס הכשרה מקוון בהייטק בתמורה לסך של 20,000 ש"ח, כאשר על פי תנאי ההסכם ניתן לבטל את ההתקשרות בתוך 14 ימים.
2. בתאריך 12.02.2026, במיקום עסקה מקוונת באתר courses-demo.co.il של קורסים דיגיטליים בע"מ, התרחש האירוע שבו נדחתה הודעת הביטול והנתבעת סירבה להחזיר את התמורה ששולמה בטענה כי בוצעה כניסה לאתר.

עילת התביעה

• ככל שתוכח הפרת ההסכם, סעיף 2 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, מאפשר לנפגע לבקש, בהתאם לנסיבות, אכיפה, ביטול או פיצויים.
• אם ייקבע שהעסקה בוטלה כדין, סעיף 9 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, מסדיר את השבת מה שקיבל כל צד על פי החוזה.

ניסיונות ליישוב המחלוקת

• בוצעו פניות לנתבעת באמצעות שליחת הודעת דוא"ל ושיחה טלפונית למוקד בבקשה לבטל את הקורס ולקבל החזר כספי, אך הנתבעת סירבה לבקשה.

הסעד המבוקש

כסעד עיקרי, מבוקש ביטול העסקה והשבת התמורה. הסכום הכספי הכולל המבוקש הוא 20,000 ₪, בהתאם לרכיבים המפורטים להלן. סכום זה כולל את כל רכיבי ההשבה, הפיצוי וההוצאות ואינו מתווסף אליהם כסכום נוסף.

רכיבים כספיים

• השבת התמורה ששולמה: 20,000 ₪
סה"כ סעד כספי מבוקש: 20,000 ₪

רשימת נספחים

• נספח 1: הסכם ההרשמה
• נספח 2: אישור תשלום
• נספח 3: צילום תנאי הביטול
• נספח 4: העתק תכתובת דוא"ל

הצהרה

אני מצהיר/ה כי העובדות המפורטות בטיוטה זו נכונות לפי מיטב ידיעתי.
תאריך: _____ חתימה: _____